

RCIGDA-SE-001 No.001-2024

**EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO DE LA
UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL
YACHAY**

CONSIDERANDO

- Que,** el numeral 2 del artículo 18 de la Constitución de la República del Ecuador, consagra como derecho de toda persona el acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecido en la ley;
- Que,** el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador señala que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidores o servidores públicos y las demás personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que le sean atribuidas en la Constitución y la ley;
- Que,** el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador determina que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización., coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;
- Que,** el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: *“Reconocimiento de la autonomía responsable. - El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República.*

En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observarán los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas.

Se reconoce y garantiza la naturaleza jurídica propia y la especificidad de todas las universidades y escuelas politécnicas.”;

- Que,** el artículo 12 del Código Orgánico Administrativo, determina respecto del principio de transparencia que las personas accederán a la información pública y de interés general a los registros, expedientes y archivos administrativos, en la forma prevista en este Código y la ley;
- Que,** el artículo 95 del Código Orgánico Administrativo, sobre el archivo de las administraciones públicas expresa que, *“éstas organizarán y mantendrán archivos destinados a: “1. Conservar digitalizados, codificados y seguros los documentos originales o copias que las personas, voluntariamente o por mandato del ordenamiento jurídico, agreguen a dichos repositorios. 2. Integrar la información contenida en los diferentes repositos a cargo de cada una de las administraciones públicas. 3. Facilitar, por medios informáticos, el acceso de las distintas administraciones públicas al ejemplar digital del documento agregado a un repositorio en los casos en que las personas lo autoricen y lo requieran para aportarlo en un procedimiento administrativo o de cualquier otra naturaleza”;*
- Que,** el artículo 2 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que tiene por finalidad, proteger, respetar, promover y garantizar que la información pública sea accesible, oportuna, completa y fidedigna, para el ejercicio de los derechos ciudadanos contemplados en la Constitución de la República del Ecuador y la ley;
- Que,** el numeral 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, define como información pública, todo documento en cualquier formato, final o preparatoria haya sido o no generada por el sujeto obligado, que se encuentre en poder de los sujetos obligados por esta Ley, contenidos, creados u obtenidos por ellos, que se encuentren bajo su responsabilidad y custodio o que se hayan producidos con recursos del Estado;
- Que,** el artículo 10 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, prescribe sobre la custodia de la información que: *“...Es responsabilidad de las instituciones públicas y personas jurídicas de derecho público, crear y mantener registros públicos de manera profesional, de acuerdo con lo que determine la Ley del Sistema Nacional de Archivos para que el derecho a la información se pueda ejercer de forma integral; y, en ningún caso se justificará la ausencia de normas técnicas y manejo de archivo de la información y documentación tanto física como digital para impedir u obstaculizar el ejercicio de acceso a la información pública, peor aún su destrucción.*

Quienes administren, manejen archivo o conserven información pública serán personalmente responsables y solidariamente con la autoridad de la

dependencia a la que pertenece dicha información y/o documentación por las responsabilidades civiles, administrativas o penales que pudieran haber lugar por sus acciones u omisiones en la ocultación, alteración, pérdida, desmembración de documentación e información pública, y/o por la falta de protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos. La información original deberá permanecer en las dependencias a las que pertenezcan, hasta que sea transferida al Archivo Intermedio de la Dirección de Archivo de la Administración Pública.

El tiempo de conservación de los documentos públicos, lo determinarán los sujetos obligados con base a la Ley del Sistema Nacional de Archivos y a las disposiciones que regulen la conservación de la información pública confidencial. Los documentos de una institución que desapareciera, pasarán bajo inventario al Archivo Intermedio de la Dirección de Archivo de la Administración Pública; la documentación que posea valores secundarios y sea de conservación permanente, en la medida de su utilidad para la investigación y la memoria social, pasará directamente al Archivo Histórico Nacional. En caso de fusión interinstitucional, será responsable de aquello la nueva entidad.”;

- Que,** el literal e) del artículo 22 de la Ley Orgánica del Servicio Público dispone que es deber de todo servidor público, velar por la economía y recursos del Estado y por la conservación de los documentos útiles, equipos, muebles y bienes en general confiados a su guarda, administración o utilización de conformidad con la ley y las normas secundarias;
- Que,** los literales d) y e) del numeral I del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, establecen entre las atribuciones de los Ministros de Estado y de las máximas autoridades de las instituciones del Estado: “d) *Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentaria, las regulaciones y demás disposiciones expedidas por la Contraloría General del Estado;* e) *Dictar los correspondientes reglamentos y demás normas secundarias necesarias para el eficiente, efectivo y económico funcionamiento de las instituciones.*”;
- Que,** el artículo 1 de la Ley del Sistema Nacional de Archivos establece que constituye patrimonio del Estado la documentación básica que actualmente existe o que en adelante se produjere en los archivos de todas las Instituciones de los sectores públicos, y privado. Dicha documentación básica estará constituida por los siguientes instrumentos: “a) *Escritos manuscritos, dactilográficos o impresos, ya sean originales o copias;* b) *Mapas, planos, croquis y dibujos;* c) *Reproducciones fotográficas y cinematográficas sean*

negativos, placas, películas y clisés; d) Material sonoro, contenido en cualquiera forma; e) Material cibernético; y, f) Otros materiales no especificados”;

- Que,** el artículo 13 de la Ley del Sistema Nacional de Archivos determina que, los archivos del país se clasifican en activos, intermedio o temporal y permanente. Respecto de los archivos activos, su artículo 14 indica que son aquellos cuya documentación se considera de utilización frecuente y con quince años o menos de existencia, mientras que el artículo 15, señala sobre los archivos intermedio o temporal, que es aquel que procesa temporalmente la documentación que tenga más de quince años de las instituciones del sector público, con las excepciones que habla esta Ley; y, finalmente, el artículo 17, prevé sobre los archivos permanentes, como aquellos cuya documentación, por sus características específicas e importancia constituye fuente de estudio e investigación en cualquier rama, y que deberá mantenerse en sus dependencias de origen, o pasar al Archivo Nacional cuando se trate de documentos pertenecientes a instituciones o dependencias del sector público, salvo las excepciones señaladas en la Ley;
- Que,** la Contraloría General del Estado expidió las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de recursos públicos, las cuales determinan en la Norma de Control Interno Nro. 401-05 respecto de la documentación de respaldo y su archivo que la máxima autoridad o su delegado establecerá los procedimientos que aseguren la existencia, custodia, entrega recepción y conservación de un archivo físico y/o digital de la documentación, misma que será ordenada secuencial y cronológicamente, observando la normativa vigente (...);
- Que,** la Secretaría General de la Presidencia de la República del Ecuador mediante Acuerdo Nro. SGPR-2019-0107, publicado en Suplemento del Registro Oficial Nro. 487 de 14 de mayo de 2019, expidió la Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de los Archivos Públicos, la cual en su artículo 2 dispone que la Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de los Archivos Públicos, será de uso y aplicación obligatoria en todos los organismos, entidades e instituciones del sector público y privado en los que el Estado tenga participación;
- Que,** el artículo 27 del Reglamento de Gestión Documental y Archivo la Secretaría General de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay determina:

“El Comité Institucional de Gestión Documental y Archivo, estará conformado por:

- a) Rector/a o delegado/a quien presidirá y tendrá voto dirimente.*
- b) El/la Coordinador/a Jurídico, o su delegado/a;*
- c) El/la Secretario/a General o su delegado/a;*
- d) El/la responsable de la Unidad de Gestión Documental y Archivo o su delegado/a, quien actuará como Secretario/a del Comité;*
- e) El/la directora/a de Planificación e Inversión o su delegado/a.*
- f) Vicerrector/a Académico o su delegado/a.*

Los/as responsables de archivo de cada unidad académica y administrativa, cuya documentación vaya a darse de baja, serán invitados a la sesión del Comité, e intervendrán con voz informativa, lo que se registrará en actas.

Tanto el quórum de instalación como el quórum de funcionamiento del Comité, estará conformado por cuatro (4) de sus miembros.

En cada sesión se elaborará el acta pertinente, la cual estará suscrita por el Presidente y el Secretario/a del Comité, quien será custodio de la misma.

Las decisiones se adoptarán por mayoría simple; en caso de existir empate el Presidente tendrá voto dirimente.

El Comité se reunirá ordinariamente en los primeros veinte (20) días de enero de cada año y extraordinariamente, cuando lo amerite, previa convocatoria suscrita por el Presidente.

Las reuniones se realizarán previa aprobación de la agenda por el Presidente y se llevarán a cabo en las instalaciones de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay o en el lugar que disponga el Presidente o a través de medios telemáticos.”;

Que, el artículo 28 del Reglamento de Gestión Documental y Archivo de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay menciona: *“El Comité Institucional de Gestión Documental y Archivo de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, tendrá las siguientes funciones y obligaciones:*

(...) g) Aprobar el Cuadro de Clasificación Documental; (...)

(...) m) Las demás previstas en la ley, reglamento interno institucional y, resoluciones de autoridad competente.”;

- Que,** la Secretaría General de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay realizó conjuntamente con las unidades productoras de la institución el levantamiento de las series documentales en concordancia con las atribuciones, responsabilidades, productos y servicios del estatuto orgánico por procesos;
- Que,** mediante acta de conformidad todas las unidades productoras de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay han aprobado el cuadro general de clasificación documental;
- Que,** mediante memorando Nro. UITEY-SG-2024-0160-M, de 30 de abril de 2024, la Abg. Verónica Noemí Aroca Pabón, pone a conocimiento del Secretario General, el proyecto de cuadro general de clasificación y tabla de plazos de conservación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, para proceder con su aprobación;
- Que,** mediante memorando Nro. UITEY-SG-2024-0161-M, de 30 de abril de 2024, el Abg. Luis Alfredo Campaña Montenegro, Secretario General, solicita al Rector, se convoque al Comité Institucional de Gestión Documental y Archivo de la Universidad de Investigación y Tecnología Experimental Yachay, para proceder con la aprobación del cuadro general de clasificación, tabla de plazos de conservación y políticas de Gestión Documental y Archivo de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay;
- Que,** mediante memorando Nro. UITEY-REC.2024-0116-M, de 30 de abril de 2024, el Presidente del Comité Institucional de Gestión Documental y Archivo, Dr. Jorge Andrés Rosales Acosta, convocó a sus integrantes a la Primera Sesión Extraordinaria del Comité, para la aprobación del cuadro general de clasificación, tabla de plazos de conservación y políticas de Gestión Documental y Archivo de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, el día 01 de mayo de 2024, en la sala de Consejo, desde las 09H00;
- Que,** mediante memorando Nro. UITEY-REC.2024-0117-M, de 01 de mayo de 2024, el Dr. Jorge Andrés Rosales Acosta, delegó a la Ing. Rosa Mercedes Pineda Morales, para que en su representación actúe como presidenta de los Comités Institucionales de Gestión Documental y Archivo de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay;
- Que,** con fecha 01 de mayo de 2024, se instaló la primera sesión extraordinaria del Comité Institucional de Gestión Documental y Archivo, y una vez debatido

los puntos, la presidenta del comité dispone la suspensión de la sesión para la revisión de las herramientas en discusión con las respectivas unidades productoras;

Que, mediante memorando Nro. UITEY-REC-2024-0119-M, de 01 de mayo de 2024, el Dr. Jorge Andrés Rosales Acosta, convocó a los Directores, Decanos y responsables custodios de los archivos de gestión de las unidades productoras de la institución, a una reunión de trabajo, para revisión de las herramientas archivísticas de la UITEY;;

Que, con fecha 07 de mayo de 2024, la Ing. Rosa Mercedes Pineda Morales, en su calidad de Presidenta del Comité Institucional de Gestión Documental y Archivo solicitó la Reinstalación de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Institucional de Gestión Documental y Archivo de la UITEY, el día miércoles 08 de mayo de 2024, a las 08H30, en la Sala de Consejo (San José);

Que, durante la primera sesión extraordinaria del Comité Institucional de Gestión Documental y Archivo, se conoció y discutió la propuesta de cuadro general de clasificación documental y la tabla de plazos de conservación documental de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay; y,

En ejercicio de las facultades y atribuciones que confieren los artículos 27 y 28 del Reglamento Interno de Gestión Documental y Archivo de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.

RESUELVE

Artículo Único. - Dar por conocido y aprobar el cuadro general de clasificación documental, remitido mediante memorando UITEY-SG-2024-0161-M, de 30 de abril, incluyendo las modificaciones realizadas por este comité, documentos que forman parte de la presente resolución.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA. - Disponer a la Responsable de Gestión Documental y Archivo de la UITEY la ejecución de todas las actividades que conlleven al cumplimiento y ejecución del cuadro general de clasificación documental de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.

SEGUNDA. - Disponer a la Secretaría General en coordinación con la Dirección de Comunicación y Promoción la socialización y publicación del cuadro general de clasificación documental en los canales oficiales de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.

TERCERA. - Disponer a la Secretaría General conforme lo previsto en el artículo 15, numeral 6), de la Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de los Archivos Públicos, remita el cuadro general de clasificación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay a la Dirección de Archivo de la Administración Pública, para su validación.

CUARTA. - Notificar con la presente resolución a todas las unidades académicas y administrativas de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay para su conocimiento y cumplimiento.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA. – La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su notificación.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la ciudad de San Miguel de Urququí, el 08 día del mes de mayo de 2024.

Ing. Rosa Mercedes Pineda Morales

PRESIDENTA DELEGADA DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

Lo certifico. -

Abg. Verónica Noemi Aroca Pabón

SECRETARIA DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO